業務委託契約書

【会社情報詳細】

会社名	
店舗名	
郵便番号	
住所	
電話番号	
FAX 番号	
事業内容	
請求書受信メールアドレス（※）	
担当者　役職/氏名	
締日	
支払日	
振込銀行名	
支店名	
預金種別	
口座番号	
名義	
系列店舗名	

※請求書受信メールアドレスについて

お取引開始時より、請求書の送付につきましては原則、電子請求書「楽楽明細」を使用し送付をさせていただきます。

本契約締結後、記載いただきましたメールアドレスに「ログイン ID のご案内」及び「パスワード設定のご案内」の 2 通をメールさせていただきますので、受信されましたらメールの内容に沿って、ご利用登録手続きをお願いいたします。

請求書の送付日につきましては、上記に記載いただいた締日の 2 営業日以内に「帳票公開のご案内」メールが送付されますので、受信されましたら「楽楽明細」にログインしていただき、請求書のダウンロードをしていただきますようお願いいたします。

：（以下、「甲」という）と　株式会社ディアハート（以下、「乙」という）とは、甲の業務の委託に関し、次のとおり契約を締結する。

第１条（目的）

本契約は甲乙相互間の信頼に基づく公正な取引関係を確立し、相互の利益と業務の発展をはかることを目的とする。

第２条（業務の委託）

１．甲は、クリーニングおよびそれらに付帯する物などのメンテナンス業務やセット業務（以下「委託業務」という）を乙に委託し、乙はこれを受諾する。

２．委託業務遂行に関する事務取扱の細則については、本契約の各条項で定めるほか、甲乙協議のうえ文書または電子メール等の書面形式で合意するものとする。

第３条（業務委託料及び支払方法）

1. 業務委託料は、毎月　　締め切り　　支払いとし、甲は、乙が指定する銀行口座に業務委託料を振込むものとする。振込手数料は甲の負担とする。
2. 甲または乙は必要があるときは委託業務の内容、実施方法等の変更および追加等を行うことができるものとする。この場合、甲乙協議の上、委託業務の内容、実施方法、業務委託料などを改めて決定するものとする。
3. 経済事情の変動等により前項の業務委託料が不相当となったときは、甲乙協議の上これを改定できるものとする。

第４条（注意義務）

乙は、甲と緊密に連絡をとり、甲から乙への委託業務に係る業務指示等に基づき善良なる管理者の注意をもって委託業務を遂行するものとする。また、問題点が発生した場合であってもお互いの協議が成されずに契約時の条件を変更することはできないものとする。

第５条（秘密保持）

甲および乙は本契約に関して、または本契約に基づく委託業務遂行上知り得た双方の技術上、営業上、および個人情報等の一切秘密、及び甲乙間の取引内容に関する情報を遵守せしめるものとし、本契約期間中または、本契約終了後を問わず、第三者に開示・漏洩してはならない。

第６条（複写・複製の禁止）

乙は､甲の事前の承諾を得ることなしに、甲から提供される個人情報を複写、複製してはならないものとする。但し、本業務遂行上必要最小限の範囲で行う複写、複製が必要になる場合は、甲の承諾の上、この限りではないものとする。

第７条　（返還等）

乙は、個人情報が含まれるすべての物件（これを複写、複製したものを含む。）を直ちに甲に返還するものとする。第６条の定める複写が発生した場合、乙の責任で廃棄し、甲へ廃棄報告を行う。または、第６条の定めに準じて甲へ返還するものとする。但し、甲から別途に指示があるときはこれに従うものとする。

第８条（事故処理）

本契約に基づく委託業務の遂行に支障をきたすおそれのある事態が生じた場合は、速やかに相手方に連絡するとともに、甲乙協力してその解決処理にあたるものとする。

第９条（瑕疵および損害賠償）

1. 甲は処理成果物の納品後、速やかに検査し、当該成果物に乙の責に帰すべき事由による瑕疵が発見された場合には、甲乙協議の上これを補修するものとする。
2. 本条に基づく損害賠償の額は、クリーニング賠償問題協議会が定めるクリーニング事故賠償基準に基づき、甲乙協議の上決定するものとする。
3. クリーニング事故により発生した機会損失及び式・催事の不履行により発生する損害賠償ついては責を負わないものとする。

第１０条（不可抗力）

天災事変、戦争、暴動、内乱、同盟罷業、争議行動その他不可抗力、または政府機関の命令や規制により本契約の全部または一部の履行の遅延または不能が生じた場合は甲および乙は共にその責を負わないものとする。

第１１条（権利義務の譲渡等の禁止）

1. 乙は、本契約により生ずる乙の権利、義務を第三者に譲渡または移転してはならない。
2. 乙は、甲の書面による事前の承認を得なければ、本業務の全部または一部を第三者に委託してはならない。なお、乙が本業務の全部または一部を、甲の書面による事前の承認を得たうえで第三者に委託する場合には、乙は、本契約の各条項を当該第三者に遵守させるものとする。

第１２条（有効期間中の解約）

1. 甲および乙は本契約期間中であっても、6か月前の予告期間をもって本契約を解約することができるものとする。
2. 前項に基づく解約については、甲および乙は相手方に対しその事業に損害が生じないよう配慮するものとする。

第１３条（反社会的勢力の排除）

1. 甲及び乙は、自己、自己の役職員、自己の代理人もしくは媒介する者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋その他の反社会的勢力（以下、まとめて「反社会的勢力」という）に該当しないことを保証する。
2. 甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して、相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為、及び威力・偽計により相手方の業務を妨害する行為をしてはならない。
3. 甲及び乙は、相手方が前各項に違反した場合、相手方に対して何らの催告をすることなく直ちに本契約を解除することができる。この場合であっても、相手方に対する損害賠償請求を妨げない。
4. 甲および乙は、前項の規定により本契約を解除した場合、相手方に生じた損害については双方に協議し、解決を図るものとする。

第１４条（契約期間）

本契約の有効期間は、本契約締結の日から１年間とする。ただし、期間満了の日から３か月前までに甲乙いずれから何ら申し出のない場合は、同一条件をもってさらに１年間延長されるものとし、以後も同様とする。

第１５条（契約の解除）

甲及び乙は次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告することなく本契約の全部または一部を解約することができる。

（１） 本契約の全部または一部に違反したとき。
（２） 重要財産について差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、競売等の申立、手形若しくは小切手の不渡り処分、租税公課の滞納その滞納処分を受けたとき
（３） 支払停止の状態に陥りまたは破産、民事再生、会社更生手続、特別清算の申立を受け若しくは自らこれらの申立をしたとき
（４） 資本減少若しくは解散の手続に入ったとき、または裁判により解散したとき
（５） 社会的・経済的信用が悪化し又は悪化するおそれがあると相手方が判断したとき
（６） その他本契約を継続することが著しく困難な事由が生じたとき

第１６条（合意管轄）

甲及び乙は本契約に関する一切の紛争（裁判所の調停手続きを含む）は、神戸地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。

第１７条（協議事項）

本契約に定めのない事項および本契約各条項の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙互いに信義・誠実の原則に従い、協議のうえ決定するものとする。

以上、甲乙間に契約が成立したので、本契約書を２通作成し、甲乙各１通を保有するものとする。

甲：

乙：兵庫県伊丹市森本 3-206-1
株式会社ディアハート
代表取締役　舟掛　研二